



P U T U S A N

Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ASHADI alias ADI bin RUSLAN**;
Tempat Lahir : Kertabayang;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/25 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, RT 04, Desa Kertabayang,
Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan
Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja (Warga Binaan
Lapas Narkotika Kelas II A
Pangkalpinang);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pangkalpinang tanggal 18 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHADI alias ADI bin RUSLAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Pencucian Uang", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ASHADI alias ADI bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp10.545.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Perhiasan berupa kalung emas jenis rantai padi dengan berat 20,1 (dua puluh koma satu) gram dengan kadar emas 21 (dua satu) karat;
 - Perhiasan berupa gelang emas jenis rantai padian dengan berat 13,3 (tiga belas koma tiga) gram dengan kadar emas 21 (dua puluh) karat;
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung emas rantai tabung ukir ditaksir emas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) persen dengan berat 26,77 (dua puluh enam koma tujuh tujuh) gram, warna kuning;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai bola manik naga emas dengan berat keseluruhan 14,58 (empat belas koma lima delapan) gram ditaksir naga emasnya kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) persen, warna kuning;
- 1 (satu) buah cincin emas tengah ukir anyam cc taksir emas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) persen dengan berat *brutto* 3,42 (tiga koma empat dua) gram;
- 1 (satu) buah gelang rantai padi putus ditaksir emas kurang lebih 90 (sembilan puluh) persen dengan berat 3,42 (tiga koma empat dua) gram;
- Surat Pengoperan Hak Nomor 19 dari atas nama Tuan H. Kifrawi Mustofa, selaku (pihak pertama) kepada Tuan Fitriyaya selaku (pihak kedua);
- Uang dalam Rekening Bank BCA Nomor Rekening 3000762309 atas nama Junaidi sejumlah Rp59.353.045,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah);
- Uang pada BRI Nomor Rekening 5647-0101-3696-530 atas nama Ema Natalia Unit Tanjung Raja KC Kayu Agung sejumlah Rp394.065.814.00,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah);
- Uang pada Rekening Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 18701000340 atas nama Ema Natalia Rp92.567.565,44 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima ribu empat puluh empat sen);
- Uang pada Rekening Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 18709004466 atas nama Ema Natalia Rp50.322.745,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- Sebidang tanah dengan ukuran 20 (dua puluh) meter dikali 15 (lima belas) meter sama dengan 300 (tiga ratus) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan sebuah rumah warna hijau dengan ukuran kurang lebih 105 (seratus lima) meter persegi beralamatkan di Desa Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Pengoperan Hak Nomor 19 dari Tuan H. Kifrowi

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tuan Fitrija dan Kuitansi Pembayaran Tanah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Ema Natalia Kepada Fitrija;

Dirampas untuk Negara;

- Rekening Mutasi Bank BCA dengan Nomor Rekening 3000762309 atas nama Junaidi;
- Data statis BRI atas nama Ema Natalia;
- Mutasi Rekening BRI Nomor 5647-0101-3696-530 atas nama Ema Natalia;
- Rekening Mutasi Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 18701000340 atas nama Ema Natalia;
- Rekening Mutasi Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 18709004466 atas nama Ema Natalia;
- Kuitansi pembayaran sebidang tanah beralamatkan di Desa Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (Kavling Nomor 01) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Maret 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 6 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHADI alias ADI bin RUSLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencucian Uang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana nihil;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang tunai sebesar Rp10.545.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ema Natalia binti Abdullah;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhiasan berupa kalung emas jenis rantai padian dengan berat 20,1 (dua puluh koma satu) gram dengan kadar emas 21 karat warna kuning beserta kuitansi dari Toko Mas London tertanggal 19 April 2021 dengan harga Rp15.300.00,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Perhiasan berupa gelang emas jenis rantai padian dengan berat 13,3 (tiga belas koma tiga) gram dengan kadar emas 21 karat warna kuning beserta kuitansi dari Toko Mas London tertanggal 19 April 2021 dengan harga Rp10.200.00,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung emas rantai tabung ukir ditaksir emas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) persen dengan berat 26,77 (dua puluh enam koma tujuh tujuh) gram warna kuning;
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai bola manik Naga Emas dengan berat keseluruhan 14,58 (empat belas koma lima delapan) gram ditaksir naga emasnya kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) persen warna kuning;
 - 1 (satu) buah cincin emas tengah ukir anyam cc taksir emas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) persen dengan berat *brutto* 3,42 (tiga koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) buah gelang rantai padi putus ditaksir emas kurang lebih 90 (sembilan puluh) persen dengan berat 3,42 (tiga koma empat dua) gram;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Pitriani;
- Sebidang tanah dengan ukuran 20 (dua puluh) meter dikali 15 (lima belas) meter sama dengan 300 (tiga ratus) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan berupa rumah warna hijau dengan ukuran kurang lebih 105 (seratus lima) meter persegi beralamatkan di Desa Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Pengoperan Hak Nomor 19 dari Tuan H. Kifrowi kepada Tuan Fitrijaya dan Kuitansi Pembayaran Tanah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Ema Natalia kepada Fitrijaya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024



- Surat Pengoperan Hak Nomor 19 dari atas nama Tuan H. Kifrawi Mustofa, S.H., selaku (Pihak Pertama) kepada Tuan Fitrijaya selaku (Pihak Kedua);
- Kuitansi Pembayaran Sebidang Tanah beralamatkan di Desa Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (Kavling Nomor 01) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Maret 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sejumlah Rp92.567.565,44 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah empat puluh empat sen) yang berada dalam Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Ema Natalia dengan Nomor Rekening 18701000340;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Darilah;

- Uang sejumlah Rp59.353.045,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah) yang berada di dalam Rekening BCA Kantor Cabang Utama Prabumulih atas nama Junaidi dengan Nomor Rekening 3000762309;
- Uang sejumlah Rp394.065.814,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah) yang berada dalam Rekening BRI Unit Tanjung Raja KC Kayu Agung atas nama Ema Natalia dengan Nomor Rekening 5647-0101-3696-530;
- Uang sejumlah Rp50.322.745,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang berada dalam Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Ema Natalia dengan Nomor Rekening 18709004466;

Dirampas untuk Negara;

- Mutasi Rekening BCA Nomor 3000762309 atas nama Junaidi;
- 1 (satu) bundel Data statis BRI atas nama Ema Natalia;
- Mutasi Rekening BRI Nomor 5647-0101-3696-530, atas nama Ema Natalia;
- 1 (satu) bundel Rekening Mutasi Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 18701000340 atas nama Ema Natalia;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Rekening Mutasi Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 18709004466 atas nama Ema Natalia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 43/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 23 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 6 Juli 2022 Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pgp sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ashadi alias Adi bin Ruslan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencucian Uang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp10.545.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ema Natalia binti Abdullah;

- Perhiasan berupa kalung emas jenis rantai padian dengan berat 20,1 (dua puluh koma satu) gram dengan kadar emas 21 (dua satu) karat warna kuning beserta kuitansi dari Toko Mas London tertanggal 19 April 2021 dengan harga Rp15.300.00,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhiasan berupa gelang emas jenis rantai padian dengan berat 13,3 (tiga belas koma tiga) gram dengan kadar emas 21 (dua satu) karat warna kuning beserta kuitansi dari Toko Mas London tertanggal 19 April 2021 dengan harga Rp10.200.00,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah perhiasan kalung emas rantai tabung ukir ditaksir emas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) persen dengan berat 26,77 (dua puluh enam koma tujuh tujuh) gram warna kuning;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai bola manik Naga Emas dengan berat keseluruhan 14,58 (empat belas koma lima delapan) gram ditaksir naga emasnya kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) persen warna kuning;
- 1 (satu) buah cincin emas tengah ukir anyam cc taksir emas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) persen dengan berat *brutto* 3,42 (tiga koma empat dua) gram;
- 1 (satu) buah gelang rantai padi putus ditaksir emas kurang lebih 90 (sembilan puluh) persen dengan berat 3,42 (tiga koma empat dua) gram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Pitriani;

- Sebidang tanah dengan ukuran 20 (dua puluh) meter dikali 15 (lima belas) meter sama dengan 300 (tiga ratus) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan berupa rumah warna hijau dengan ukuran kurang lebih 105 (seratus lima) meter persegi beralamatkan di Desa Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Pengoperan Hak Nomor 19 dari Tuan H. Kifrowi kepada Tuan Fitrijoya dan Kuitansi Pembayaran Tanah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Ema Natalia kepada Fitrijoya;
- Surat Pengoperan Hak Nomor 19 dari atas nama Tuan H. Kifrawi Mustofa, S.H., selaku (Pihak Pertama) kepada Tuan Fitrijoya selaku (Pihak Kedua);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Pembayaran Sebidang Tanah beralamatkan di Desa Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (Kavling Nomor 01) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Maret 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sejumlah Rp92.567.565,44 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah empat puluh empat sen) yang berada dalam Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Ema Natalia dengan Nomor Rekening 18701000340;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Darilah;

- Uang sejumlah Rp59.353.045,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah) yang berada di dalam Rekening BCA Kantor Cabang Utama Prabumulih atas nama Junaidi dengan Nomor Rekening 3000762309;
- Uang sejumlah Rp394.065.814,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah) yang berada dalam Rekening BRI Unit Tanjung Raja KC Kayu Agung atas nama Ema Natalia dengan Nomor Rekening 5647-0101-3696-530;
- Uang sejumlah Rp50.322.745,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang berada dalam Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Ema Natalia dengan Nomor Rekening 18709004466;

Dirampas untuk Negara;

- Mutasi Rekening BCA Nomor 3000762309 atas nama Junaidi;
- 1 (satu) bundel data statis BRI atas nama Ema Natalia;
- Mutasi Rekening BRI Nomor 5647-0101-3696-530, atas nama Ema Natalia;
- 1 (satu) bundel Rekening Mutasi Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 18701000340 atas nama Ema Natalia;
- 1 (satu) bundel Rekening Mutasi Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 18709004466 atas nama Ema Natalia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7258 K/Pid.Sus/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ASHADI alias ADI bin RUSLAN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 71/Akta. Pid.PK/2023/PN Pgp *juncto* Nomor 7258 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Nomor 43/PID.SUS/2022/PT BBL *juncto* Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 1 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 1 Februari 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berkenaan dengan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang berupa penyusunan surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat, Saksi Hariyansyah, S.T., dan Saksi Dika Juwantri) tidak berada dalam posisi objektif yang bisa menggambarkan kondisi faktual karena tugas mereka adalah membuktikan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Terpidana, berdasarkan putusan di atas apabila dikalkulasikan, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 23 (dua puluh tiga) tahun 1 (satu) bulan, terkait dengan hukuman pidana penjara yang melebihi batas maksimal 20 (dua puluh) tahun, dan Terpidana sudah dipidana karena beberapa tindak pidana yang setelah dihitung seluruhnya telah melebihi hukuman maksimal sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 66 Ayat (1) KUHP maka pidana yang dijatuhi dalam perkara *a quo* adalah pidana nihil;
- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, yaitu:
 - Bahwa Terpidana mengerti diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sehubungan Terpidana telah memakai/menggunakan rekening Bank BRI atas nama Ema Natalia yang merupakan istri Terpidana dan rekening Bank BCA atas nama Junaidi untuk melakukan bisnis Narkotika jenis



Sabu milik Terpidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Pangkalpinang;

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Terpidana pernah terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika yang pada saat itu Terpidana ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Poles Bangka Barat atas kepemilikan 23 (dua puluh tiga) butir pil ektasi dan kemudian atas perbuatan Terpidana tersebut Terpidana divonis 9 (sembilan) tahun pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan hingga sekarang Terpidana sedang menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang;
- Bahwa Terpidana pada saat menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang kembali terlibat dalam tindak pidana Narkotika dan dijatuhi pidana selama 11 (sebelas) tahun di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa Terpidana menguasai nomor rekening BRI atas nama Ema Natalia dengan nomor rekening 564701013696530 dan selain itu juga menguasai Rekening Bank BCA atas nama Junaidi Norek 3000762309 yang Terpidana pergunakan untuk melakukan jual beli/bisnis Narkotika jenis Sabu milik Terpidana;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdapat barang bukti yang diamankan oleh petugas dari BNNP Kepulauan Bangka Belitung yaitu 3 (tiga) kantong plastik dengan rincian Narkotika jenis sabu sebanyak 50,40 (lima puluh koma empat nol) gram yang berada di dalam kantong plastik, Narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram atau 1 (satu) kilogram di dalam kemasan teh hijau cina dan Narkotika jenis sabu sebanyak 100,12 (seratus koma satu dua) gram yang berada di dalam kantong plastik;
- Bahwa peranan Saksi Ema Natalia yang juga istri Terpidana adalah sebagai bagian keuangan yang tugasnya mentransfer dan menerima uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terpidana;
- Bahwa Terpidana membenarkan data transaksi mutasi rekening Bank BRI Nomor Rekening 719601009020530 atas nama ROSAWATI, data transaksi mutasi rekening BRI Nomor Rekening 564701013696530, atas

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024



nama Ema Nataliah, data transaksi mutasi rekening Bank BRI Nomor Rekening 719601009020530 atas nama Rosnawati, data transaksi mutasi rekening Bank BRI Nomor Rekening 564701013696530 atas nama Ema Natalia;

- Bahwa benar Saksi Rosnawati binti Landu (alm.) menerangkan mulai berbisnis Narkotika dengan Terpidana sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi Ema Natalia binti Abdullah menerima dan menguasai rekening Bank BCA Nomor Rekening 3000762309, atas nama Junaidi pada bulan Juni 2021, setelah Saksi Ema Natalia binti Abdullah mendapatkan kiriman dari Terpidana berupa kartu ATM BCA dan untuk *Mobile Banking*-nya dikuasai oleh Terpidana di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Selindung, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa dengan demikian perbuatan penempatan uang pada rekening-rekening atas nama Saksi Ema Natalia dan Junaidi seperti diuraikan di atas adalah merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dari Tindak Pidana Narkotika dan penggunaan rekening pihak lain (*use of nominees*) oleh Terpidana tersebut telah memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa adapun permohonan Terpidana agar ditetapkan pidana kepadanya nihil tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dijatuhkan *judex juris* telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan, Tugas Bagi Pengadilan, pada Bagian A Rumusan Kamar Pidana Angka 1 disebutkan:
 - a. Terpidana yang sedang menjalani pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijatuhkan pidana penjara berikutnya dalam perkara yang lain yang dilakukan selama menjalani pidana penjara tersebut;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024



b. Maksimum pidana penjara dalam perkara tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika dan tindak pidana lainnya yang ancaman maksimum pidananya 20 (dua puluh) tahun, apabila ada pemberatan seperti perbarengan (*concursum*) baik yang diajukan secara gabungan (kumulatif) atau tidak digabung atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP, selama tidak diatur dalam undang-undang khusus maka maksimum pidananya berlaku ketentuan maksimum ancaman pidana pokok ditambah 1/3 (sepertiga) sesuai Pasal 65 KUHP dan Pasal 103 KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ASHADI alias ADI bin RUSLAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2024